



**PUTUSAN**

Nomor 1153 K/Pdt.Sus-HKI/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PT ETERCON PHARMA**, yang diwakili oleh Direktur, Roy Rachmat, berkedudukan di Jalan Pos Pengumben Raya Nomor 8, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Prof. Dr. Frans H. Winarta, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Firm Frans Winarta & Partners, beralamat di Kompleks Bukit Gading Mediterania (Florenzia), Boulevard Bukit Gading Raya Blok A Nomor 15-17, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara - 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2020;

Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**PT BOGAMULIA NAGADI**, yang diwakili oleh Direktur Perseroan, Diana Wirawan dan Group General Counsel Perseroan, Shania, berkedudukan di Gedung Tempo Scan Tower, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 3-4, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Prudence Jahja, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Januar Jahja & Partners (JJP), beralamat di Menara Batavia Lantai 19, Jalan K.H. Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2020;

Termohon Kasasi;

**D a n**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL**, berkedudukan di Jalan H.R.

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1153 K/Pdt.Sus-HKI/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasuna Said Kav.8-9, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta, Indonesia;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta  
Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan semua perbuatan yang  
berkaitan dengan penggunaan Merek "My Pure BB", baik memproduksi,  
memasarkan, mendistribusikan, mempromosikan, menyimpan, menjual,  
menawarkan untuk menjual atau memasok ataupun melakukan transaksi-  
transaksi dengan cara lain, mencetak, membuat kemasan, label, film  
(negative) dan membuat desain (*opmaak*) atas produk, baik melalui iklan di  
media masa dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan  
Merek "My Pure BB", sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai  
kekuatan hukum tetap; dan

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan atau setidaknya-tidaknya menyatakan batal Sertifikat Merek  
"My Pure BB" Nomor IDM000568481 tanggal pendaftaran 9 Maret 2017  
untuk Kelas 3 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek Turut Tergugat;
3. Membatalkan atau setidaknya-tidaknya menyatakan batal Sertifikat Merek  
"My Pure BB" Nomor IDM000568567 tanggal pendaftaran 9 Maret 2017  
untuk kelas 5 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek Turut Tergugat;
4. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak merek satu-satunya  
yang sah atas Merek "PUREBB pada Kelas 3 sebagaimana terdaftar  
pada Sertifikat Merek Nomor IDM00437735 tanggal penerimaan 1 Maret  
2012 atas nama Penggugat;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1153 K/Pdt.Sus-HKI/2020



5. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak merek satu-satunya yang sah atas Merek "PUREBB" pada kelas 5 sebagaimana terdaftar pada Sertifikat Merek Nomor IDM0004377731 tanggal penerimaan 1 Maret 2012 atas nama Penggugat;
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan mencoret Sertifikat Merek "MY Pure BB" Nomor IDM000568481 tanggal pendaftaran 9 Maret 2017 untuk kelas 3 milik Tergugat, dan mencoret Sertifikat Merek My Pure BB Nomor IDM000568567 tanggal pendaftaran 9 Maret 2017 untuk kelas 3 milik Tergugat, dan mencoret Sertifikat Merek "My Pure BB" Nomor IDM000568567 tanggal pendaftaran 9 Maret 2017 untuk kelas 5 milik Tergugat, dari Daftar Umum Merek Turut Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*); dan
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul akibat perkara *a quo*;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi Putusan Nomor 79/Pdt. Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 21 April 2020 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan yang diajukan Penggugat;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1153 K/Pdt.Sus-HKI/2020



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp911.000,00 (sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 21 April 2020, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 April 2020, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Mei 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 22 K/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Jkt. Pst., *juncto* Nomor 79/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 15 Mei 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Mei 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi (semula Penggugat);
2. Mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (semula Penggugat) untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 79/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt. Pst., yang dibacakan pada tanggal 21 April 2020;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi (semula Penggugat) untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1153 K/Pdt.Sus-HKI/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal Sertifikat Merek "My Pure BB" Nomor IDM000568567 tanggal pendaftaran 9 Maret 2017 untuk kelas 5 milik Termohon Kasasi (semula Tergugat) dari Daftar Umum Merek Turut Termohon Kasasi (semula Turut Tergugat);
  3. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal Sertifikat Merek "My Pure BB" Nomor IDM000568567 tanggal pendaftaran 9 Maret 2017 untuk kelas 5 milik Termohon Kasasi (semula Tergugat) dari Daftar Umum Merek Turut Termohon Kasasi (semula Turut Tergugat);
  4. Menyatakan Pemohon Kasasi (semula Penggugat) sebagai pemegang hak merek satu-satunya yang sah atas Merek "Purebb" pada kelas 3 sebagaimana terdaftar pada Sertifikat Merek Nomor IDM00437735 tanggal penerimaan 1 Maret 2012 atas nama Pemohon Kasasi (semula Penggugat);
  5. Menyatakan Pemohon Kasasi (semula Penggugat) sebagai pemegang hak merek satu-satunya yang sah atas Merek "Purebb" pada kelas 5 sebagaimana terdaftar pada Sertifikat Merek Nomor IDM000437731 tanggal penerimaan 1 Maret 2012 atas nama Pemohon Kasasi (semula Penggugat);
  6. Memerintahkan Turut Termohon Kasasi (semula Turut Tergugat) untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan mencoret Sertifikat Merek MY Pure BB" Nomor IDM000568481 tanggal pendaftaran 9 Maret 2017 untuk kelas 3 milik Termohon Kasasi (semula Tergugat), dan mencoret Sertifikat Merek My Pure BB Nomor IDM000568567 tanggal pendaftaran 9 Maret 2017 untuk kelas 5 milik Termohon Kasasi (semula Tergugat), dari Daftar Umum Merek Turut Termohon Kasasi (semula Turut Tergugat) dengan segala akibat hukumnya;
  7. Menghukum Termohon Kasasi (semula Tergugat) untuk membayar segala biaya perkara yang timbul akibat perkara *a quo*;
- Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Pemohon Kasasi (semula Penggugat) mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1153 K/Pdt.Sus-HKI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 2 Juni 2020;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena keberatan-keberatan tersebut berupa pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Bahwa lagi pula setelah memeriksa dan meneliti pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi tanggal 15 Mei 2020 dan jawaban Termohon Kasasi dalam kontra memori kasasi tanggal 2 Juni 2020, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Merek PUREBB milik Penggugat dengan Merek MY Pure BB milik Tergugat terdapat daya pembeda yaitu ada pada kata MY, adanya spasi serta adanya perbedaan susunan huruf penulisan, sehingga timbul perbedaan ucapan dan tampilan;
- Bahwa dengan demikian maka unsur persamaan pada pokoknya tidak terbukti ada pada kedua merek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT ETERCON PHARMA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1153 K/Pdt.Sus-HKI/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT ETERCON PHARMA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2020 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1153 K/Pdt.Sus-HKI/2020



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai .....            | Rp 6.000,00           |
| 2. Redaksi .....            | Rp 10.000,00          |
| 3. Administrasi Kasasi..... | <u>Rp4.984.000,00</u> |
| Jumlah .....                | Rp5.000.000,00        |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.HUM., M.M.  
NIP: 19610402.198512.1.001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1153 K/Pdt.Sus-HKI/2020